

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 137/2530

นางชูศรี นคะจัด กับพวก

โจทก์

นางพวงทอง ตามรภาค กับพวก

จำเลย

นางชูศรี นคะจัด กับพวก โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา หากบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แล้วจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่โจทก์และประชาชนที่ใช้ทางพิพาทสัญจรไปมาเป็นอย่างยิ่งโปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 และที่ 3 แกล้งคัดค้าน (อันดับ 163)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่ดินของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ในสภาพที่เป็นถนนในปัจจุบันนี้ตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ทั้งหมดให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ไปจดทะเบียนเป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ทั้งหมด หากจำเลยที่ 1 และที่ 3 ไม่ไปจดทะเบียนก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 4 ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ที่ดินของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ในส่วนที่เป็นทางเข้าออกสู่ที่ดินของโจทก์กว้าง 4 เมตร ตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ทั้งหมดนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 157,156)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มิได้บังคับให้โจทก์ปฏิบัติอย่างไร จึง
ไม่มีการบังคับที่ต้องขอทุเลา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้ว ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มิได้บังคับให้โจทก์ปฏิบัติอย่างไร จึง
ไม่มีการบังคับที่ต้องขอทุเลา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ไพรัช วงศ์วัฒนะ-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ